

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
FRANCISCO JOSÉ PALOMINOS GUERMAN

A
Arriendos AP SpA

En Santiago, República de Chile, a Martes, 15 de Octubre de 2024, entre:

1) FRANCISCO JOSÉ PALOMINOS GUERMAN, Chileno, Casado, Ingeniero Comercial, cédula de identidad N° **15.102.709-1**, domiciliado en **Cerro El Plomo 6668, Las Condes**, en adelante también e indistintamente como el “Arrendador” y/o Propietario; y

2) Arriendos AP SpA, rol único tributario número **76.712.848-7**, representada, según se acreditará, por José Ignacio Torretti Schmidt, chileno, casado, ingeniero civil, cédula de identidad número 14.119.304-K, ambos con domicilio para estos efectos en calle Enrique Foster Sur 20, piso 4, Las Condes, Santiago, en adelante también e indistintamente como la “Arrendataria” o “Assetplan”, y conjuntamente con el Arrendador, como las “Partes”, han convenido en el siguiente contrato de arrendamiento:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

1.1.- FRANCISCO JOSÉ PALOMINOS GUERMAN es dueño del departamento **315**, ubicado en **Av. Gral. Bustamante 1007**, comuna de **Ñuñoa**, en adelante también e indistintamente como el “Inmueble”.

SEGUNDO: ARRENDAMIENTO.

2.1. Por el presente instrumento, **FRANCISCO JOSÉ PALOMINOS GUERMAN** da en arrendamiento el Inmueble a **Arriendos AP SpA**, quien por intermedio de su representante singularizado en el encabezamiento lo acepta para sí, con el único y exclusivo objeto de darlo en subarrendamiento a un tercero para su uso de acuerdo a su destino, en adelante el “Subarrendatario”, en los términos y condiciones que se indican a continuación, autorizándose expresamente al Arrendatario a subarrendar el Inmueble conforme lo establecido en el artículo 1946 del Código Civil.

2.2. Las Partes dejan constancia que la Arrendataria subarrendará el Inmueble a terceros mediante la suscripción de instrumentos privados, en adelante el “Subarrendamiento”, pudiendo suscribir varios Subarrendamientos durante la vigencia del presente contrato. La Arrendataria deberá notificar al Arrendador de la fecha de inicio y de término de cada

Subarrendamiento dentro del plazo de dos días hábiles desde que ello ocurra y, la referida notificación se realizará mediante correo electrónico.

TERCERO: VIGENCIA.

3.1. El presente contrato comenzará a regir desde esta fecha y tendrá una duración de un año, prorrogándose automáticamente por períodos de un año cada uno, salvo que el Arrendador le ponga término dando un aviso por escrito por correo electrónico, con a lo menos 30 días de anticipación al vencimiento del período pactado o de la prórroga que estuviese rigiendo. El período comprendido entre Subarrendamientos, mientras el Inmueble se encuentre desocupado, se denominará para todos los efectos como “Período de Vacancia”. Durante el Período de Vacancia, la Arrendataria podrá celebrar nuevos Subarrendamientos.

La vigencia del presente contrato se renovará en los mismos términos mencionados en esta cláusula, cada vez que la Arrendataria celebre un nuevo Subarrendamiento durante cualquier Período de Vacancia.

3.2. Sin perjuicio de lo anterior, la Arrendataria podrá en cualquier momento poner término anticipado al presente contrato —incluso durante el Período de Vacancia—, sin que el Arrendador tenga derecho a pago o indemnización alguna, debiendo en el caso de ejercer dicha facultad, comunicar su decisión al Arrendador con a lo menos 30 días corridos de anticipación a la fecha en que desee ponerle término, mediante correo electrónico. En este caso, la Arrendataria cederá al Arrendador su posición contractual en el Subarrendamiento que esté vigente, quien pasará a tener la calidad de arrendador del mismo, quedando la Arrendataria liberada de toda responsabilidad en relación a dicho contrato. No obstante, en el evento en que no se ceda el contrato de subarrendamiento respectivo y éste terminara antes de su vencimiento original, como consecuencia del término del presente contrato de arrendamiento, el Propietario deberá pagar al subarrendatario el monto correspondiente a la multa por término anticipado pactada en dicho contrato. El ejercicio de este derecho de cesión se encontrará sujeto a la condición que el Subarrendatario se encuentre al día en el pago de las rentas de subarrendamiento. En tal caso, Assetplan deberá restituir al Arrendador toda suma que hubiere recibido de parte del Subarrendatario en garantía de fiel cumplimiento del Subarrendamiento.

3.3. Terminado el presente Contrato, por cualquier causa, el Arrendador pagará a la Arrendataria todo reembolso de los pagos efectuados y/o gastos incurridos por la última de cargo de la primera de conformidad al presente Contrato.

CUARTO: RENTA DE ARRENDAMIENTO.

4.1. La renta mensual de arrendamiento del Inmueble que la Arrendataria pagará al Arrendador ascenderá al equivalente al 91% de la suma efectivamente percibida por la Arrendataria por concepto de a) rentas de Subarrendamiento del Inmueble durante el mismo mes calendario de pago de la referida renta; y b) multas recaudadas por concepto de término anticipado del Subarrendamiento

Sin embargo, no pertenecerán a la Arrendadora, y no se contabilizarán para el cálculo de la renta mensual de arrendamiento señalada en la presente sección, todo monto que la Arrendataria recaude del Subarrendatario por concepto de i) multas por incumplimiento de obligaciones del Subarrendatario distintas de aquellas contempladas en la letra b) del párrafo anterior; ii) multas, intereses y gastos de cobranza en virtud de la mora o retardo en el pago de las rentas de subarrendamiento, y/o iii) cualquier otra suma recibida por la Arrendataria como garantía del cumplimiento de las obligaciones del Subarrendatario en el respectivo Contrato de Subarrendamiento.

La obligación de pagar la renta de arrendamiento no será exigible durante el Período de Vacancia, es decir, una vez que el Inmueble haya sido desocupado por el Subarrendatario y hasta la celebración del nuevo Subarrendamiento, declarando el Arrendador que renuncia desde ya a cualquier acción tendiente a exigir dicho pago.

4.2. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo 4.1. anterior, en el caso que el Subarrendatario se constituyere en mora o simple retardo de pagar total o parcialmente la renta de subarrendamiento, la Arrendataria pagará al Arrendador, durante el periodo en que dure dicha mora o simple retardo, por un periodo de mora, consecutivo o no, de máximo seis meses, una renta mensual de arrendamiento ascendente al 91% de la renta mensual devengada y no pagada del Subarrendamiento, sin contabilizar todo monto que la Arrendataria recaude del Subarrendatario por concepto de multas, intereses y gastos de cobranza, salvo (i) en los casos en que el Subarrendatario hubiere dejado de pagar las rentas de subarrendamiento por el mal estado del Inmueble o por causas imputables al Arrendador, en cuyo caso la Arrendataria no tendrá la obligación de pagar las rentas de arrendamiento hasta que el Arrendador subsane las circunstancias señaladas, o (ii) en el caso que por fuerza mayor o caso fortuito, incluyendo actos de autoridad, o por una modificación legal o normativa, se prohíba, impida, suspenda o limite de cualquier forma el cobro judicial o extrajudicial de las rentas de arrendamiento y/o subarrendamiento, gastos comunes o cualquier otro cobro al Subarrendatario o iniciar o continuar demandas de restitución de inmuebles por no pago de rentas de arrendamiento y/o subarrendamiento u otros incumplimientos hasta obtener la restitución del inmueble respectivo, en cualquiera de cuyos casos la Arrendataria no tendrá la obligación de pagar las rentas de arrendamiento

establecidas en este párrafo 4.2., (iii) si el Arrendador hubiese recibido cualquier tipo de pago directamente del Subarrendatario o si hubiese acordado o negociado de forma directa con ésta cualquier tipo de acuerdo respecto de las obligaciones pendientes en virtud del Contrato de Subarrendamiento, sin el consentimiento previo y por escrito de Arriendos AP SpA.

Una vez transcurrido el periodo de seis meses referido precedentemente, volverá a regir para el cálculo de la renta de arrendamiento de este contrato lo indicado en el párrafo 4.1. precedente, esto es, ésta corresponderá a un 91% de la suma efectivamente percibida por la Arrendataria por concepto de rentas de subarrendamiento del Inmueble durante el mismo mes calendario de pago de la referida renta. Se deja expresa constancia que toda suma que el Arrendador perciba por concepto de rentas del Subarrendamiento del periodo señalado, respecto del cual la Arrendataria ya hubiere pagado al Arrendador la renta de arrendamiento indicada en este párrafo 4.2., no se contabilizarán para el cálculo de la renta de arrendamiento del presente contrato y serán retenidas por este último al igual que toda suma señalada en la sección 4.1.- precedente.

4.3. La renta de arrendamiento mensual determinada conforme a lo indicado en los párrafos 4.1. y 4.2. precedentes, una vez efectuados los descuentos e imputaciones autorizados en este contrato, se pagará por la Arrendataria al Arrendador a más tardar al décimo día corrido de cada mes, salvo que dicho día corresponda a sábado, domingo o festivos, en cuyo caso se pagará a más tardar el día hábil siguiente, en pesos, moneda corriente de curso legal, mediante su depósito en la cuenta corriente que el Arrendador indique para tales efectos.

4.4.- Sin perjuicio de lo anterior, en el mes en que el Inmueble vuelva a darse en Subarrendamiento, la renta de arrendamiento de dicho mes conforme a lo indicado en los párrafos 4.1. y 4.2. precedentes, una vez efectuados los descuentos e imputaciones autorizados en este contrato, se pagará por la Arrendataria al Arrendador a más tardar al décimo día corrido de la fecha de entrega (“check-in”) del Inmueble al nuevo Subarrendatario, salvo que dicho día corresponda a sábado, domingo o festivo, en cuyo caso se pagará a más tardar el día hábil siguiente, en pesos, moneda corriente de curso legal, mediante su depósito en la cuenta corriente que el Arrendador indique para tales efectos.

4.5. Las Partes dejan expresa constancia que, durante el Período de Vacancia, los gastos comunes y de servicios básicos del Inmueble serán de cargo exclusivo del Arrendador y la Arrendataria no tendrá obligación alguna respecto de ellos.

4.6. Se deja constancia que el Inmueble objeto del presente Arrendamiento y posterior Subarrendamiento, es un inmueble no amoblado tratándose de una operación exenta del

Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo a lo contenido en el artículo 12 letra E número 11 de la Ley sobre Impuesto a la Ventas y Servicios.

QUINTO: ENTREGA DEL INMUEBLE.

La entrega del Inmueble se efectuará por el Arrendador a la Arrendataria, en buen estado de aseo y mantención, con todos sus artefactos, instalaciones y accesorios en perfecto estado de funcionamiento y con todos sus servicios, consumos, gastos comunes y suministros pagados y al día. De la entrega del Inmueble se levantará un “acta de entrega” con todas las observaciones de las Partes.

La reparación de cualquier desperfecto o daño que presente el Inmueble a la fecha de su entrega será gestionada por la Arrendataria con cargo al Arrendador, quedando facultada la primera para deducir toda suma pagada por dichos conceptos de la renta mensual de arrendamiento establecida en la cláusula cuarta anterior.

Las Partes acuerdan que el pago de los derechos de aseo municipal será de cargo del Arrendador, quien en este acto otorga un mandato a la Arrendataria para pagarlas con cargo a las rentas de arrendamiento del presente contrato.

SEXTO: DESTINO DEL INMUEBLE.

El Inmueble será destinado exclusivamente por la Arrendataria para ser dado en subarrendamiento al Subarrendatario, quien solamente podrá destinarlo a su uso residencial.

SÉPTIMO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Sin perjuicio de las demás obligaciones estipuladas en este instrumento, las Partes se obligan a:

7.1. Obligaciones de la Arrendataria.

(a) Destinar el Inmueble únicamente al uso indicado en la cláusula sexta precedente.

(b) Pagar puntualmente la renta de arrendamiento del presente contrato y monitorear que el Subarrendatario éste al día en el pago de los gastos comunes del Edificio y de las cuentas de agua, electricidad, gas, y otros servicios públicos utilizados en el Inmueble, ya sean cobrados directamente por las empresas del servicio que correspondan o bien por la administración del edificio en el cual se encuentra emplazado el Inmueble. La Arrendataria no tendrá la obligación de pago alguno durante el Período de Vacancia.

Se deja expresa constancia que toda deuda por concepto de gastos comunes del Edificio o de los servicios indicados precedentemente que no sea pagada por el Subarrendatario será de cargo y costo del Arrendador, salvo aquellos montos impagos cubiertos por las Obligaciones de Rotación, quien en este acto otorga un mandato a la Arrendataria para pagarlas y descontar la suma pagada de las rentas de arrendamiento del presente contrato y exigir al Arrendador el reembolso inmediato de toda suma pagada por la Arrendataria en exceso a las rentas de arrendamiento del presente contrato.

(c) Llevar a cabo las acciones judiciales para obtener la restitución del Inmueble en el caso que no sea oportunamente restituido por el Subarrendatario una vez que haya sido requerido por la Arrendataria para ello. Los costos de las demandas judiciales que se interpongan serán de cargo de la Arrendataria.

(d) Al término de cada Subarrendamiento, será obligación de la Arrendataria cubrir hasta un monto máximo equivalente a la renta de subarrendamiento pactada sin reajuste, aquellos costos asociados a: i) pago de gastos comunes y servicios básicos de obligación del Subarrendatario y que estuviesen pendientes de pago; y ii) la reparación de deterioros o daños necesarias para que el Inmueble quede en estado de ser nuevamente subarrendado. (en adelante, conjuntamente i) y ii) como las “Obligaciones de Rotación”). Estas reparaciones no incluirán: (i) cambios de pisos por desgaste, (ii) cambio de artefactos como encimeras, campanas, hornos, quincallería, termos, luminaria, etc. que presenten desperfectos, (iii) daños causados por desastres naturales, terremotos, incendios, robos o actos terroristas, (iv) daños causados a la propiedad por filtraciones o por desperfectos de construcción (v) en general cambio de elementos o artefactos que hayan cumplido su vida útil. (vi) en general daños a la propiedad que no hayan sido causados por los Subarrendatarios. Dichas exclusiones serán de cargo y costo de la parte Arrendadora.

7.2. Obligaciones del Arrendador

(a) Pagar oportunamente del impuesto territorial del Inmueble.

(b) Cubrir los gastos comunes y cuentas de servicios básicos del Inmueble que no hubieren sido pagados por el Subarrendatario y aquellos correspondiente al Periodo de Vacancia, salvo aquellos montos cubiertos por las Obligaciones de Rotación,. El Arrendador, en este acto, otorga un mandato a la Arrendataria para pagarlos y descontar la suma pagada de las rentas de arrendamiento del presente contrato y exigir al Arrendador el reembolso inmediato de toda suma pagada por la Arrendataria en exceso a las rentas de arrendamiento del presente contrato.

(c) Pagar todas las expensas necesarias para la mantención ordinaria y extraordinaria del Inmueble, incluyendo aquellas necesarias para mantener en perfecto estado de funcionamiento las llaves de los artefactos, válvulas, enchufes, tableros eléctricos, hornos, encimera eléctrica, termo y otras instalaciones que se encuentren ubicadas en el Inmueble. Asimismo, serán de su cargo todas las reparaciones que sea necesario introducir al Inmueble, así como las mejoras útiles o voluptuarias que se introduzcan al Inmueble que hayan sido aprobadas previamente por ella.

Será obligación de la Arrendataria gestionar los trabajos de reparaciones y/o mejoras cuando sea necesario llevarlas a cabo o sea requerida para ello por el Arrendador, siempre con cargo a este último, a excepción de la suma cubierta por las Obligaciones de Rotación.

(d) Reembolsar a la Arrendataria, a su solo requerimiento, toda suma que ella hubiere desembolsado por los conceptos indicados precedentemente, sin perjuicio de la facultad de esta última de imputar las sumas pagadas y descontarla de toda suma que deba pagar al Arrendador por cualquier concepto.

OCTAVO: PROHIBICIONES.

Queda especialmente prohibido a la Arrendataria:

(a) Efectuar mejoras, transformaciones o variaciones de cualquier clase o naturaleza en el Inmueble, sin autorización previa del Arrendador.

(b) Destinar el Inmueble a un objeto distinto al señalado en este contrato.

Se deja expresamente establecido que la Arrendataria no será responsable por cualquier incumplimiento del Subarrendatario a las prohibiciones establecidas en este contrato.

NOVENO: GARANTIA Y RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE.

9.1. En atención a que la Arrendataria no podrá destinar el Inmueble a su uso, sino solo al subarrendamiento del mismo, las Partes declaran expresamente que el presente Contrato no contempla garantía alguna de parte de la Arrendataria para asegurar el correcto uso del mismo.

9.2. A mayor abundamiento, la Arrendataria es quien custodiará las garantías de los Subarrendamientos y es de su exclusiva facultad y discreción el establecimiento, monto y los demás términos y condiciones aplicables a éstas.

DÉCIMO: AUTORIZACIÓN.

Con el objeto de dar cumplimiento a la Ley 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, las Partes facultan irrevocablemente a **Assetplan Asesores SpA**, filial de Arriendos AP SpA para que pueda dar a conocer la morosidad de los pagos efectuados y/o gastos incurridos por la Arrendataria de cargo del Arrendador de conformidad al presente Contrato, proporcionando dicha información a cualquier registro o banco de datos personales, tales como Datarent, Equifax o Dicom, con el objeto que sea divulgado, relevando a Assetplan Asesores SpA y a Assetplan Recaudación SpA de cualquier responsabilidad que se pudiere derivar que se pueda derivar al efecto. Las Partes dejan expresa constancia que esta autorización da plena satisfacción a lo establecido en el artículo número 4 de la Ley 19.628.

DÉCIMO PRIMERO: ARBITRAJE.

11.1. Cualquier diferencia, dificultad o controversia que pueda surgir entre las Partes, ya sea con motivo de la validez, eficacia, interpretación, cumplimiento, incumplimiento, o terminación del presente contrato, así como la determinación de la procedencia y monto de las cláusulas penales pactadas, será sometida cada vez al conocimiento y fallo de un árbitro mixto, que las partes designarán de común acuerdo.

11.2. A falta de acuerdo respecto de la persona del árbitro, la designación del árbitro mixto será efectuada, a solicitud escrita de cualquiera de las Partes, por la Cámara de Comercio de Santiago A.G. y el procedimiento se substanciará conforme a las reglas pertinentes del Reglamento del Centro de Arbitrajes y Mediaciones de Santiago que se encontrare vigente a la fecha de designación del árbitro. La falta de acuerdo entre las Partes en la designación del árbitro se acreditará con la sola solicitud de designación de árbitro efectuada por cualquiera de ellas al Centro de Arbitrajes y Mediaciones de Santiago. Las Partes confieren poder especial e irrevocable a la Cámara de Santiago A.G., para que, a solicitud de cualquiera de ellas, designe al árbitro mixto de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitrajes y Mediaciones antes referido. El árbitro estará siempre facultado para conocer cuestiones relativas a su propia competencia, especialmente si se demanda la inexistencia o nulidad del presente contrato y/o de la cláusula compromisoria. En contra de las resoluciones del árbitro no procederá recurso alguno, a los cuales las partes renuncian anticipadamente, con la única excepción de los recursos de reposición, aclaración, rectificación o enmienda ante el mismo árbitro.

DÉCIMO SEGUNDO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales, judiciales y convencionales derivados del presente contrato, las Partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago.

DÉCIMO TERCERO: CESIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

El Arrendador autoriza expresamente a la Arrendataria a ceder o transferir a cualquier título y a su sola voluntad, a personas o entidades relacionadas y/o del grupo empresarial de la Arrendataria, o bien, a personas o entidades relacionadas con el Arrendador, la totalidad de los derechos y la posición contractual que para ella emanan del presente contrato de arrendamiento.

DÉCIMO CUARTO: GASTOS E IMPUESTOS.

Todos los gastos, impuestos y derechos derivados del otorgamiento del presente contrato serán de cargo del Arrendador.

DÉCIMO QUINTO: FIRMA ELECTRONICA.

Al firmar este documento, las Partes reconocen y declaran que: (a) cada una acepta la firma electrónica de este documento; (b) la adopción de una firma electrónica constituye una expresión inequívoca de la voluntad y la obligación vinculante de las Partes, siendo válida y exigibles las obligaciones suscritas mediante firma electrónica; (c) cada Parte tiene conocimiento expreso de la adopción por medio de firma electrónica, sin reservas y/o preguntas, de cualquier naturaleza; y (d) cada parte se compromete y por el presente instrumento renuncia al derecho a impugnar la adopción de una “firma digital” y/o negarse a la observación y el cumplimiento de lo pactado.

DÉCIMO SEXTO: AVISOS Y NOTIFICACIONES.

Todos los avisos y notificaciones que se realicen con motivo u ocasión de este contrato deberán dirigirse vía correo electrónico, según se indica a continuación:

- (i) Arriendos AP SpA: al correo electrónico del ejecutivo asignado. Dicha dirección electrónica se encuentra disponible en www.assetplan.cl, iniciando sesión con tu usuario y contraseña.
- (ii) FRANCISCO JOSÉ PALOMINOS GUERMAN: fjpalomi@gmail.com

Cualquier cambio en la información precedente deberá comunicarse oportunamente y por escrito a la otra parte, según procediere, y en su defecto, tendrá pleno valor el aviso enviado a las partes a los correos electrónicos antes señalados.

PERSONERÍA.

La personería de don José Ignacio Torretti Schmidt, para actuar en representación de la sociedad Arriendos AP SpA consta en instrumento privado de fecha 13 de noviembre de 2023, protocolizado en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente.

FRANCISCO JOSÉ PALOMINOS GUERMAN 15.102.709-1
Arrendador

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francisco', with a large, stylized flourish extending from the end.

pp. JOSÉ IGNACIO TORRETTI SCHMIDT
Rut: 14.119.304-K
Arrendataria

Verificado y firmado por
Esign S.A.



Documento con Validez Legal Ley N°19.799

(10 páginas)

Creado el Martes, 15 de Octubre de 2024 -N°Docto: 78657d3e-7593-4d91-8a80-0373e5948c78

Este documento es una representación de un documento original en formato electrónico. Para verificar el estado del documento, verifíquelo en <https://validate.gofirmex.com>

Los certificados utilizados por GoFirmex cumplen con los estándares internacionales para firma electrónica, lo que no implica que sean compatibles con todos los software de visualización, no afectando ello en caso alguno la validez de la firma.



Francisco JosÁ©
Palominos Guerman
15102709-1
fjpalomi@gmail.com



Firmado electrónicamente según Ley 19799
el 19-10-2024 a las 07:28:41 con Firma Electrónica Avanzada
Código de Validación: 1729333721729
Validar en <https://www5.esigner.cl/esignercryptofront/documento/verificar/>